

B.XX.3180/2022/21.

ELEKTRONIKUSAN
ALÁÍRTA:Dr. Györiné dr. Wéber Krisztina Andrea
vezetőhelyettes ügyész**HATÁROZAT**

panasz elbírálásáról

A gyermekpornográfia büntette miatt Mohácsi Edmond és társai ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztályán 29022/805/2022. bü. számon folytatott bűnügyben Kollár Sándor gyanúsított által 2025. március 12. napján történt gyanúsított felelősségre vonása miatt bejelentett panaszt megvizsgáltam és azt

elutasítom.

E határozatot azzal kézbesítem Kollár Sándor gyanúsított és dr. Jávör Ervin részére, hogy az ellen további panasznak nincs helye.

INDOKOLÁS

A rendelkező részben megnevezett eljárásban a nyomozó hatóság Kollár Sándor terhelttel közölt gyanúsítást az alábbi cselekménnyel összefüggésben.

Kollár Sándor 2022. július 2. napján 04 óra 03 perc és 06 óra 14 perc közötti időben a Gayromeo társskereső applikáción beszélgetést folytatott az Edmond38 nevű felhasználóval, amely során gyermekpornográf felvételeket kínált eladásra. A beszélgetés során 2 darab gyermekpornográf felvételt küldött Edmond38 nevű felhasználónak annak bizonyítására, hogy rendelkezik ilyen felvételekkel. A felvételeken 12. életévét be nem töltött személy látható, a nemiséget súlyosan szemérem sértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon.

Ezt követően Edmond38 nevű felhasználó további gyermekpornográf felvételek megszerzése céljából 10.000 forintot utalt át Kollár Sándor gyanúsított 12100011-18998454-00000000 számú bankszámlájára, azonban Kollár Sándor gyanúsított több felvételt nem küldött, majd azzal fenyegette meg Edmond38 nevű felhasználót, hogy amennyiben nem utal további 20.000 forintot, elhíreszteli Edmond38 nevű felhasználó ismeretségi körében, hogy gyermekpornográf felvételeket kívánt vásárolni. Edmond38 nevű felhasználó további pénzt nem utalt át Kollár Sándor gyanúsítottnak.

A nyomozó hatóság Kollár Sándor gyanúsítottal a fenti cselekmény miatt a Btk. 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző kereskedéssel elkövetett gyermekpornográfia büntettének, illetve a Btk. 367. § (1) bekezdésébe ütköző zsarolás büntett kísérletének megalapozott gyanúját közölte.

A gyanúsítás ellen Kollár Sándor gyanúsított indokolás nélkül panaszt jelentett be.

A panasz nem alapos.

A megalapozott gyanút rendőri jelentések és feljegyzések, lefoglalásról készült jegyzőkönyv, banki adatok, mobilszolgáltatók adatai, gyanúsított vallomása támasztották alá.

Mindezek alapján a nyomozó hatóságnak a Be. 385. § (1) bekezdésén alapuló intézkedése törvényes és megalapozott volt.

A tényállás további részletes felderítése, a gyanúsított védekezés vizsgálata a folytatandó nyomozás feladata.

Jelen határozat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 370. § (3) és (7) bekezdésén, a Be. 372. § (6) bekezdésén alapul.

Budapest, 2025. május 5.

dr. Jánosi Attila
ügyész